

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 118/2535

บริษัท กรุงเทพ ได้อ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อิน
แจ็กชั่น จำกัด

ผู้ร้อง

นาย อัครพงษ์ จันทรวีลย์ กับพวก

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 53

ระเบียบข้อบังคับของนายจ้างกำหนดกรณีที่ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงที่จะลงโทษถึงเลิกจ้างได้โดยกำหนดไว้รวม 10 ประการแต่การที่กรรมการลูกจ้างพูดจาเสื่อมเสีย พนักงานด้วยกันไม่อยู่ใน 10 ประการที่นายจ้างกำหนดไว้ว่าเป็นความผิดร้ายแรงนายจ้างย่อมไม่อาจอ้างมาเป็นเหตุเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้

ผู้ร้องทั้งสามสำนวนยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านทั้งสามเป็นลูกจ้างผู้ร้อง และเป็นกรรมการลูกจ้าง ผู้คัดค้านทั้งสามได้บังคับขู่เข็ญขัดขวางพนักงานของผู้ร้องซึ่งเคยทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด ไม่ให้ทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด และยังใช้กริยาไม่สุภาพกล่าวถ้อยคำเสื่อมเสีย ยุยงส่งเสริมแพร่ข่าวแก่พนักงานให้ร้ายแก่พนักงานและผู้บังคับบัญชาที่มาทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด จนเป็นเหตุให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาดังกล่าวได้รับความเสียหายชาน้ำและเกรงกลัวว่าจะถูกทำร้ายเป็นผลให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาหลายคนไม่มาทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดให้แก่ผู้ร้อง การกระทำของผู้คัดค้านทั้งสามทำให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย และฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องในกรณีร้ายแรง ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสาม

ผู้คัดค้านทั้งสามยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านทั้งสามไม่ได้บังคับขู่เชิญขัดขวางพนักงานของผู้ร้องไม่ให้ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด ทั้งไม่เคยกล่าววาจาไม่สุภาพไม่เคยกล่าวถ้อยคำส่อเสียด ยุยงส่งเสริมหรือแพร่ข่าวแก่พนักงานหรือให้ร้ายแก่พนักงานและผู้บังคับบัญชาที่มาทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านทั้งสามมิได้ข่มขู่มิให้พนักงานของผู้ร้องทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด ส่วนที่ผู้คัดค้านที่ 3 พุดจาเสียดสีพนักงานของผู้ร้องด้วยกันนั้นไม่ทำให้ผู้ร้องเสียหายถือไม่ได้ว่าเป็นการทำผิดระเบียบข้อบังคับของผู้ร้องเป็นกรณีร้ายแรง จึงไม่มีเหตุที่จะเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสาม มีคำสั่งยกคำร้องผู้ร้องทั้งสามสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าการที่ผู้คัดค้านที่ 3 พุดจาเสียดสีพนักงานด้วยกันนั้นเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของผู้ร้องเป็นกรณีร้ายแรง เห็นว่าตามระเบียบข้อบังคับเอกสารหมายเลข ร.8 ของผู้ร้องนั้น ในหมวด 6 เรื่อง วินัยและโทษทางวินัย ข้อ 2 ระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติ 2 กำหนดว่า "ห้ามพนักงานใช้กริยาที่ไม่สุภาพต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น ไม่กล่าวถ้อยคำที่อาจทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายขายหน้า และไม่กล่าววาจาส่อเสียด ยุยงส่งเสริมหรือแพร่ข่าวอгуศลให้ร้ายผู้อื่น ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกในหมู่พนักงาน" ซึ่งการกระทำของผู้คัดค้านที่ 3 ที่ศาลแรงงานกลางฟังมานั้นเป็นการผิดระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติตามข้อดังกล่าวในระเบียบของผู้ร้องเรื่องโทษทางวินัยได้กำหนดไว้ในข้อ 4

ว่า มีกรณีใดบ้างที่ผู้ร้องถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงที่จะลงโทษถึงเลิกจ้างได้โดยกำหนดไว้รวม 10 ประการ แต่การกระทำของผู้คัดค้านที่ 3 ตามที่กล่าวข้างต้นนั้นไม่อยู่ใน 10 ประการที่ผู้ร้องกำหนดไว้ว่าเป็นความผิดร้ายแรงผู้ร้องจึงไม่อาจอ้างมาเป็นเหตุเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ 3 ได้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งชอบแล้ว อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อุดม เฟื่องฟูง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ